

1528615-86.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JULIO CESAR DE ALMEIDA

Vistos.

Júlio César de Almeida foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25.11.2021, por volta das 10:00 horas, na Rua Borzeguim, Iguatemi, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528615-86.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528615-86.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JULIO CESAR DE ALMEIDA

Vistos.

Júlio César de Almeida foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25.11.2021, por volta das 10:00 horas, na Rua Borzeguim, Iguatemi, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 40 porções de maconha, 55 de cocaína e 04 frascos plásticos de lança perfume.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, ficando o réu revel. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada, a fls. 10, 26/27 e 74/75. O réu confessou o tráfico na polícia, a fls. 19, e em juízo ficou revel.

Os PMs Alexandre e Thiago prestaram versão coesa e harmônica, em seu essencial, informando que o local já é um ponto conhecido, numa área de mato, sendo que em incursão a pé visualizaram o réu e outro indivíduo a uma certa distância. Este último conseguiu se evadir. Júlio tentou a fuga, mas, surpreendido, foi pego metros a frente. Em seu poder trazia uma sacola, contendo vários entorpecentes e uma quantia em dinheiro com notas trocadas. Na ocasião, admitiu informalmente o tráfico.

Inequívoca a prova de autoria.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Júlio César de Almeida como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 21/22, bem como confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, inclusive sua confissão na fase policial, é possível equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito